

RG 2595/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Terza Sezione Lavoro**

in persona del Giudice, **dott.sa Silvia ANTONIONI**
ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente

SENTENZA

nella causa civile vertente

TRA

Parte_1 , rappresentato e difeso dall' avv. Maria Assunta Bilotta, presso lo studio della quale, in Roma Via Monti di Creta n. 53, elettivamente domiciliato

RICORRENTE

E

CP_1 in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Sciplino per procura generale alle liti per atto Notaio *Persona_1* del 21.7.2015

CONVENUTO

OGGETTO: Opposizione ATP

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 24.1.2020 il ricorrente, premesso di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'accertamento del proprio stato di invalidità pari al 100% nonché della condizione handicap in situazione di gravità ex art. 3, di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-*bis* c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti medico-legali utile ai fini della concessione di dette prestazioni e di aver contestato tempestivamente le conclusioni del CTU - che aveva negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap grave - ha convenuto in giudizio l'*CP_1* chiedendo l'accertamento del suo diritto alle prestazioni richieste, fin dalla domanda amministrativa, e la conseguente condanna dell' *CP_2* al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori.

Si costituiva in giudizio l'*CP_1* il quale, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancanza di qualsivoglia idonea e specifica contestazione alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, resisteva nel merito alla domanda chiedendone il rigetto.

Rinnovata la CTU, la causa era decisa all'odierna udienza mediante lettura pubblica della sentenza.

La domanda è parzialmente fondata.

E infatti il CTU medico-legale nominato nella odierna fase di opposizione, esaminati gli atti e sottoposto a visita il ricorrente ha concluso - con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni - che il *Parte_1* è affetto da “...un complesso morboso così sintetizzabile: Esiti di emorragia subaracnoidea da rottura di aneurisma del poligono di willis, trattata chirurgicamente con apposizione di clip metallica con epilessia secondaria, senza attuali segni di ricanalizzazione aneurismatica. Esiti di emorragia frontale in sede atipica esordita con crisi comiziale generalizzata ed in accertata encefalopatia degenerativa diffusa multiinfartuale e multi emorragica. Obesità con poliartrosi a media incidenza funzionale con lieve limitazione della autonomia deambulatoria. Osas. ipertensione arteriosa in terapia plurifarmacologica ed in scarso controllo.

Ha pertanto concluso il CTU affermando che “Le patologie su indicate, valutate sulla base dei criteri e della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti di cui al DM 05.02.92, hanno determinato sin dalla domanda amministrativa le condizioni medico legali atte ad integrare una condizione di invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% (CENTO per cento)” ma che “Non sussistono, le condizioni medico legali per il riconoscimento della condizione di handicap grave di cui alla L 104/92 art 3 c 3”.

A fronte delle critiche all’elaborato peritale sollevate dalla difesa del ricorrente, il CTU - dedotto che le stesse fossero prive di motivate ragioni

e di documentazione sanitaria diversa da quella già valutata - ha confermato le già rassegnate conclusioni.

Orbene, le risultanze della CTU medica appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro neppure evidenziati dalle parti.

Deve pertanto dichiararsi, ad ogni effetto di legge, che *Parte_1* si trova nelle condizioni sanitarie per il diritto ai benefici di cui alla pensione di inabilità ex art. 12 Legge 118/71 dal tempo della domanda amministrativa.

Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, devono essere compensate per metà, dovendo le restanti, liquidate come in dispositivo, essere poste a carico dell'*CP_1* e da distrarsi.

Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico delle parti in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- dichiara che *Parte_1* si trova, a decorrere dalla domanda amministrativa, nelle condizioni sanitarie di invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100%;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna l'*CP_1* alla rifusione di metà delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 1.400,00 per compensi, oltre spese

generali e accessori come per legge - nei confronti del ricorrente e da distrarsi;

- compensa per metà le spese di giudizio tra le parti di causa;
- pone le spese di CTU - liquidate come da separato decreto - definitivamente a carico dell'CP_1

Roma, 9.9.2021

Il

Giudice

Silvia Antonioni